

RECURSO CÍVEL Nº 5099020-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: DANIELE MONSORES ALOISE (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DA PARTE AUTORA. LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO. ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários advocatícios, visto se tratar de parte recorrente vencedora. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5099020-64.2024.4.02.5101

510015748109 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5099020-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: DANIELE MONSORES ALOISE (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de ação ajuizada por DANIELE MONSORES ALOISE em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, por meio da qual requer, entre outros pedidos, a inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.

Dispensado o relatório nos termos do caput do art. 38 da Lei 9.099 de 1995. Fundamento e decido:

O CPC, sobre o interesse processual, assim dispõe:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

O interesse processual subdivide-se em três aspectos: utilidade, adequação e necessidade.

No caso dos autos, inexistente utilidade no pedido formulado, pois a parte autora sequer efetuou requerimento administrativo.

A utilidade significa que o processo deve trazer proveito para a autora, isto é, deve representar um incremento em sua esfera jurídica.

Logo, observa-se um pedido administrativo dirigido diretamente ao Judiciário, a quem está vedada a pretendida análise e concessão, uma vez que isso representaria violação do princípio da separação dos Poderes. Nessa hipótese estaria o Poder Judiciário se imiscuindo na atividade administrativa de verificação e concessão.

Sobre o tema vale destacar passagem do voto do Min. Barroso, nos autos do RE 631240, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, que gerou o Tema 350 do STF:

“6. Como se sabe, o interesse em agir, ou interesse processual, é uma condição da ação com previsão legal expressa (CPC, arts. 3º; 4º; 267, VI; 295, III), que possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. Sem a pretensão de examinar todas as nuances teóricas que envolvem o tema, exaustivamente explorado pela doutrina, sintetizo abaixo o entendimento corrente, apenas para maior clareza da exposição.

7. A utilidade significa que o processo deve trazer proveito para o autor, isto é, deve representar um

incremento em sua esfera jurídica. Assim, por exemplo, diz-se que não tem interesse em recorrer a parte que obteve provimento totalmente favorável. Em tal hipótese, eventual recurso não será conhecido, ou seja, não terá o mérito apreciado.

8. A adequação, por sua vez, traduz a correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida. Caso não observada a idoneidade do meio para atingir o fim, não pode haver pronunciamento judicial de mérito, uma vez que o requerente carece de interesse na utilização daquela via processual para os objetivos almejados. Por exemplo: caso o autor pretenda demonstrar sua incapacidade para o trabalho por prova pericial, não poderá lançar mão de mandado de segurança, ação que inadmite dilação probatória.

9. A necessidade, por fim, consiste na demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor. Nessa linha, uma pessoa que necessite de um medicamento não tem interesse em propor ação caso ele seja distribuído gratuitamente.”

“11. Como se percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas.”

“18. As regras acima valem para pretensões de concessão original de outras vantagens jurídicas que, embora não constituam benefícios previdenciários, também dependem de uma postura ativa do interessado: é o caso, e.g., dos pedidos de averbação de tempo de serviço.”

Esclareça-se que a ratio decidendi do julgado, sua holding, empolga uma lógica decisdicional para várias outras soluções, como bem esclarece Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Precedentes Obrigatórios, 5ª. Edição, RT:

“Além disso, é importante deixar claro que a circunstância de o precedente, no direito brasileiro, ter natureza interpretativa não lhe retira a dignidade e a importância operacional, bem como a sua notável relevância em face da igualdade, da segurança jurídica e da otimização da administração da justiça.” (pag. 185/186)

“Para que lei similar possa ser abrangida por precedente oriundo de decisão de (in)constitucionalidade, é preciso identificar a sua ratio decidendi ou, o que é o mesmo, atribuir eficácia vinculante aos seus motivos determinantes. Só há sentido em pensar em ratio decidendi ou em precedente obrigatório quando se almeja abarcar casos similares e não os casos já julgados, uma vez que estes, como é óbvio, já estão protegidos pela autoridade da coisa julgada material. O verdadeiro valor do precedente - seja como for ele - não está na parte dispositiva da decisão, mas na essência das razões apresentadas para justificá-la.” (pag. 187)

“O que se espera de um precedente, ou seja, a sua capacidade de estabilizar a compreensão de questão jurídica e de assegurar previsibilidade e igualdade, não pode constituir privilégio das soluções definitivas dadas a cada um dos casos. Em princípio, todas as questões, envolvidas e presentes de uma ou outra maneira nos vários processos jurisdicionais, devem contar com os benefícios da teoria dos precedentes.” (pag.188)

“A ratio decidendi não se relaciona com o resultado do recurso, mas com o fundamento que foi resolvido

para se chegar à solução do recurso.” (pag. 189)

Impõe-se consignar, ainda, que prévio requerimento administrativo não viola o Princípio do Acesso ao Judiciário - não se confunde com exaurimento da via administrativa, o que não se está exigindo no caso concreto.

Frise-se, ainda, que o julgador está adstrito à recomendação do CNJ, posterior ao julgamento do STF, no sentido de exigir prova documental de requerimento prévio como antídoto para demandas abusivas a saber, verbis:

RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024

Lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva

10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;

Importante lembrar, outrossim, que, na ADC 12 MC, de relatoria do Ministro Carlos Britto, o STF decidiu que as resoluções do CNJ ostentam status de ato normativo primário, no caso a Resolução CNJ nº 349/2020, que dá fundamento para a referida recomendação.

Custas na forma da lei. Desprocedem honorários.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e archive-se.

Intime-se."

Recorre a parte autora alegando, em síntese, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ações de repetição de indébito tributário, como no presente caso. No mérito, reitera os argumentos deduzidos na petição inicial. Pede a anulação da sentença, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, julgando-se o procedente o pedido.

É o breve relatório.

VOTO

O artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, *"exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva."*

Nesse sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."

Também nessa direção é o disposto no art. 19 do Regimento Interno das TRRJ 2ª Região (*"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição"*).

Portanto, para fins de conhecimento do recurso, deve-se avaliar eventual negativa de jurisdição em virtude da sentença prolatada.

No caso, a parte autora pretende, em síntese, a inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias. Requer ainda o pagamento dos valores devidos no quinquênio que antecede a propositura da demanda.

Não tendo havido prévio requerimento administrativo, o Juízo de origem reputou ausente o interesse de agir da parte autora e, assim, julgou extinto processo sem resolução do mérito.

Entendo, contudo, que tal providência caracteriza negativa de jurisdição.

Ora, conforme o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, da inafastabilidade da jurisdição e da reiterada jurisprudência de nossos Tribunais, consolidou-se entendimento no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para que se postule direito na seara judicial, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Decerto que a eventual inexistência de requerimento administrativo, por si só, não obstaculiza a postulação judicial da parte autora, destacando-se que a pretensão resistida restará configurada por ocasião do exercício do direito de defesa pela parte ré. Esse tem sido o entendimento utilizado em ações em face do Poder Público, à exceção daquelas que pleiteem benefícios previdenciários, pois ali já se formalizou pacífica jurisprudência no sentido de ser necessário o prévio requerimento administrativo. Não é esse, contudo, o caso dos autos.

Desse modo, considerando presente a ressalva do Enunciado nº 18 das TRRJ (negativa de jurisdição), o recurso deve ser conhecido e provido para o fim de se anular a sentença, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

Ante o exposto, caracterizada a negativa de jurisdição, VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários advocatícios, visto se tratar de parte recorrente vencedora. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

